

1500416-06.2022.8.26.0362

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/07/2022

... de que o acusado realmente se dedicava ao tráfico, em razão da quantidade, diversidade e forma como os entorpecentes apreendidos estavam embalados, características típicas do tráfico varejista, anotando-se que a quantidade apreendida é absolutamente incompatível com alegação de destinação ao consumo pessoal do agente.

Ainda que assim não fosse, anoto que o próprio acusado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500416-06.2022.8.26.0362 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500416-06.2022.8.26.0362

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRE KAIQUE ROCHA MOREIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

Alexandre Kaique Rocha Moreira foi denunciado e está sendo processado, porque no dia 06 de março de 2022, por volta das 11h20min, na Rua Rio Claro, 221, Jardim Planalto Verde, neste Município e Comarca de Mogi Guaçu, nas imediações da praça pública "Cristóvão Colombo" e de um campo de futebol, guardava e mantinha em depósito, para fins de tráfico e entrega a terceiros, 1532 microtubos de cocaína, pesando 929,37 gramas; 221 pedras de "crack", pesando 65,67 gramas, e 55 porções de "maconha", pesando 141,91 gramas, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica e o fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi notificado (fls. 150), apresentou defesa prévia (fls. 151/152) e a denúncia foi recebida aos 06 de maio de 2022 (fls. 157/158).

A representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal e condenação do acusado nos termos descritos pela denúncia.

A defesa requer seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado, com incidência da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da lei antidrogas. Requer, ainda, seja afastada a causa de aumento prevista no art. 40, III, da lei n. 11.343/06, e

reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 08/09); pelo auto de constatação provisória de substância tóxica (fls. 10/11); pelo laudo pericial do local (fls. 118/122); pelo laudo pericial toxicológico (fls. 106/108; 109/111 e 112/114) e por toda a prova oral colhida em juízo.

O policial militar Claudemir Garcia disse que estava em patrulhamento e avistou o acusado conduzindo uma motocicleta, que se mostrou incomodado com a presença da viatura. Houve busca pessoal, e nada ilícito foi apreendido. Durante a abordagem, o acusado informou que na residência de sua genitora havia porções de droga. Informa que a genitora concordou com o ingresso da equipe e o acusado indicou o local onde as drogas estavam escondidas. Em uma caixa, houve a apreensão de mais de 1500 pinos de cocaína, 222 porções de 'crack' e 55 porções de maconha. Houve a apreensão de mais de R\$ 3.000,00, valor que estava na caixa com as drogas. Não conhecia o acusado. Disse que a genitora assinou, no boletim de ocorrência da polícia militar, a autorização de ingresso da equipe na residência.

O policial militar Alan Cristiano Raymundo prestou depoimento no mesmo sentido, acrescentando que o acusado informou que havia apenas droga para seu consumo pessoal na casa de sua genitora. O acusado informou que estava guardando a droga. Abordou o acusado em duas ocasiões anteriores e havia denúncia anônima de seu envolvimento com o tráfico de drogas. Não sabe dizer há quanto tempo o acusado residia nesta cidade.

Sidneia Pereira de Souza disse que o acusado trabalhou como pintor em sua residência e não presenciou nenhuma movimentação anormal envolvendo o acusado.

Maycon dos Santos da Silva disse que trabalhou com o acusado como entregador de aplicativo. Nunca soube de envolvimento do acusado com pessoas envolvidas com a criminalidade.

Em solo policial, o acusado Alexandre Kaique Rocha Moreira disse que foi indagado sobre entorpecente e disse que na casa de sua mãe teria um pouco, que era de sua propriedade. Disse que na residência foi encontrado uma caixa metálica de cor azul. Quando a caixa foi aberta, encontraram os tubetes de cocaína, crack, maconha e o dinheiro. Disse que não tinha a droga para vender, sendo que um homem desconhecido lhe entregou a caixa para guardar e que ganharia R\$ 1000,00 por semana, sendo que o interrogando tinha noção que se tratava de droga (fls. 04).

Em juízo, o acusado confirmou que guardava as drogas porque estava passando dificuldade financeira. O material estava guardado na casa de sua genitora há uma semana e receberia R\$ 500,00 por semana. Disse que não tinha autorização para abrir a caixa, mas tinha conhecimento de que no interior havia droga. Não tinha problema anterior com os policiais. Logo que abordado, o interrogando confirmou a existência de drogas na residência de sua genitora.

Com efeito, o depoimento prestado pelos policiais é digno de toda credibilidade, já que devidamente comprovados e inexistentes indícios de interesse dos servidores públicos em prejudicar pessoa inocente. De acordo com a jurisprudência:

PROVA - Depoimento policial - Eficácia - Mera condição de agente público que não torna a testemunha impedida ou suspeita - Precedentes - Recurso improvido.

(Apelação Criminal n. 974.712-3/9-00 - Santos - 14ª Câmara Criminal - Relator: Sérgio Ribas - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 4.191).

PROVA - Depoimento policial - Valor - Credibilidade e responsabilidade equivalentes à palavra dos civis, máxime quando corroboradas pelo conjunto probatório -

Precedentes - Recurso improvido. (Apelação Criminal n. 497.707-3/9-00 - Santos - 5ª Câmara Criminal - Relator: Marcos Zanuzzi - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 13.332).

No caso dos autos, as provas carreadas permitem a formação da convicção de que o acusado realmente se dedicava ao tráfico, em razão da quantidade, diversidade e forma como os entorpecentes apreendidos estavam embalados, características típicas do tráfico varejista, anotando-se que a quantidade apreendida é absolutamente incompatível com alegação de destinação ao consumo pessoal do agente.

Ainda que assim não fosse, anoto que o próprio acusado confessou que guardava as

drogas para terceira pessoa e receberia R\$ 500,00 pela guarda do entorpecente, sabendo, no entanto, que se tratava de drogas.

De se anotar que o tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06 é misto alternativo, de modo que, comprovado que o acusado guardava e tinha em depósito grande quantidade de porções de cocaína já fracionadas, além de 'crack' e maconha, deve ser dado como incurso naquele preceito legal. A esse respeito:

"O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663). "Ademais, é sabido que o tráfico de entorpecentes é delito de ação múltipla ou conteúdo variado cuja consumação se contenta com a aquisição, transporte, depósito, guarda ou simples porte da droga, desde que não seja para consumo pessoal. Daí não haver falar em mero auxílio ao uso de drogas, visto que a paciente foi flagrada na posse de maconha e cocaína. (STJ, HC 211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 31/08/2011).

Importante frisar que não há que se duvidar do relato dos policiais, na medida em que o próprio acusado disse que não tinha nada contra os agentes e o increpado confessou a guarda das drogas, inexistindo contradição relevante no depoimento dos servidores públicos que indique seja falso o relato apresentado.

Por fim, nem se alegue dificuldade financeira como excludente para a prática do crime de tráfico de drogas, pois a doutrina leciona que: não é motivo para a prática de tráfico ilícito de entorpecentes, pois os bens jurídicos são desproporcionais. Aquele que alega estar em dificuldade financeira para cometer os delitos previstos nos artigos 33 e 34 desta lei termina por colocar em risco a saúde pública, de interesse da sociedade. Logo, em face da desproporcionalidade entre os bens jurídicos em jogo, não se pode acolher essa tese. Por outro lado, a situação de pobreza também não é justificativa para o cometimento de crimes (Guilherme de Souza Nucci. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Pág. 365. Ed. Revista dos Tribunais. 5ª edição).

Passo à dosagem da pena, em conformidade com o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Em primeira fase, levando em conta a expressiva quantidade de drogas apreendidas (mais de 1.500 invólucros, além de porções fracionadas de maconha e 'crack'), a pena privativa de liberdade deve ser fixada acima do mínimo legal, em obediência ao disposto no artigo 42 da lei n. 11.343/06, resultando em 6 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa.

Em segunda fase, não há agravantes, mas incide a atenuante da confissão espontânea, tornando a pena ao mínimo legal, isto é, pena privativa de liberdade de 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa.

Em terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, Lei n. 11.343/06 já que o laudo pericial do local revela que nas imediações estão localizados campo de futebol e praça pública, o que evidentemente facilita a propagação do tráfico de drogas.

Aliás, a lei não exige que aqueles sejam os locais especialmente visados pelo infrator, bastando a proximidade física. A esse respeito:

A traficância era exercida em local inequivocamente próximo das escolas "Zumira" e "Rubens Leme Asprino" (distava aproximadamente 800 metros da primeira e 490 metros da segunda - vide fls. 74/7), sendo que para a incidência da majorante referente ao artigo 40, inciso III, não exige a lei que o estabelecimento de ensino seja especialmente visado pelo infrator, bastando, tão somente, a proximidade física e o conhecimento dessa proximidade. (TJSP, Apelação n. 0004114-44.2011.8.26.0083, Relator Des. Geraldo Wohlers, julgado aos 26.2.2013, 3ª Câmara de Direito Criminal) Ainda sobre essa questão, o Col. Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se pronunciar no sentido de que "(...) O tráfico de drogas nas imediações de estabelecimentos de ensino é suficiente para incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, independente de os agentes visarem ou não os frequentadores daquele local (...). Destarte, não procede a alegação da

impetrante no sentido de que não há demonstrativo de relação evidente entre a conduta dos pacientes e as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos ensino, uma vez que é irrelevante o fato de haver ou não intenção dos acusados de atingir os frequentadores do estabelecimento. Para incidência da mencionada causa de aumento de pena, basta a proximidade física do local onde o tráfico estava sendo praticado e o estabelecimento de ensino, o que ficou corretamente assentado pelas instâncias ordinárias." (HC 116.929/SP, 1ª Turma, relator Min. Luiz Fux, julgado aos 15.10.2013).

No mesmo sentido, posiciona-se o E. Superior Tribunal de Justiça, que em precedente desta Comarca decidiu que: No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento no sentido de ser desnecessária, para a incidência da majorante do artigo 40, III, da lei de drogas, a comprovação de que o comércio de ilícito de substâncias entorpecentes vise atingir os alunos do estabelecimento, bastando, para sua incidência, que a prática da traficância tenha ocorrido nas imediações da escola (RESP n. 1.774.414/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22.2.2019).

Por estes fundamentos, majoro a pena em 1/6, resultando pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias multa.

Inviável a incidência da causa de diminuição da pena previsto no artigo 33, § 4º, da lei antidrogas, pois aquele que recebe quantidade expressiva de drogas para transporte não pode ser tratado como traficante eventual, mas deve receber o tratamento daquele que vende droga de maneira farta.

Aliás, os Tribunais Superiores reconhecem que a expressiva quantidade apreendida é fator idôneo para impedir a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, uma vez que demonstra que o agente, para ter acesso à droga, incorporou-se à organização criminosa, valendo destacar, a esse respeito, do Supremo Tribunal Federal, o HC 117.867/MG rel. Min. Luiz Fux j. 22.10.2013, e do Superior Tribunal de Justiça, o AgRg no AREsp 359.220/MG rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura j. 3.9.2013, bem como, ainda, os seguintes precedentes:

VI - In casu, há fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na grande quantidade e na natureza da droga apreendida, ou seja, "670 g de maconha". Assim, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional" (AgRg no HC 548913/MS. Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO. Quinta Turma. Julgado em 10/03/2020. DJe 18/03/2020).

"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que não há ilegalidade na negativa de aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 quando a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas permitem aferir que o agente se dedica a atividade criminosa" (STJ, HC 350122/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 28-4-2016).

"5. É pacífico o entendimento nesta Corte Superior de que a quantidade e/ou a natureza da droga podem justificar a não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, quando evidenciarem a dedicação à atividade criminosa" (STJ, HC 352811/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado 28-6-2016).

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicialmente FECHADO porque as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao acusado, tendo sido apreendida expressiva quantidade de droga, o que permite a aplicação da regra prevista no artigo 33, § 3º, da lei n. 11.343/06.

Inviável a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do total da pena imposta.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO Alexandre Kaique Rocha Moreira à pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa, cada qual no mínimo legal, dando-o como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, da Lei nº 11.343/06.

O réu respondeu ao processo no cárcere e com a condenação ficam reforçados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, razão pela qual lhe nego o direito de recorrer em liberdade, anotando, ainda, que o crime de tráfico de droga atenta contra a ordem pública, fustigada pelo avassalador crescimento dessa prática espúria. Recomende-se na prisão, com expedição de ofício.

Deixo de aplicar o quanto disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, pois o acusado não atingiu o lapso temporal para eventual progressão de regime. Decreto o perdimento do numerário apreendido, pois consequência lógica da condenação imposta e porque não comprovada sua origem lícita, anotando-se que o numerário foi apreendido inclusive na caixa onde estavam guardadas as vastas porções de drogas diversas. Oficie-se ao FUNAD após o trânsito em julgado. Custas ex lege, observada eventual gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

PRI.

Mogi Guacu, 06 de julho de 2022.

Paulo Rogério Malvezzi

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA